

1503002-40.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2255281/2022 - PLANTÃO - 01 DP

CAMPINAS, 27503271 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2255281 - 04º D.P. CAMPINAS,

2255281/2022 - 04º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AUGUSTO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1503002-40.2022.8.26.0548 controle:2022/001159

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2255281/2022 - PLANTÃO - 01 DP

CAMPINAS, 27503271 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2255281 - 04º D.P. CAMPINAS,

2255281/2022 - 04º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AUGUSTO DE OLIVEIRA JESUS

Vítima:

Rile Comercial Ltda.

Artigo da Denúncia:

Art. 155 § 4º, II do(a) CP(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

AUGUSTO DE OLIVEIRA JESUS, RG. nº 47.941.791/SP, foi processado como incurso no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, pela prática dos fatos descritos na denúncia, cujo recebimento se deu aos 10.10.22 (fls. 01/02 e 82). Aos 19.09.2022 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 60/61). Devidamente citado, o acusado apresentou resposta à acusação, sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 93 e 97/98). Em audiência, foram ouvidas a vítima e testemunha arroladas, bem como o réu foi interrogado. Encerrada a instrução, nenhuma diligência foi requerida pelas partes. Realizados os debates, o representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a Defesa formulou pleitos alternativos de afastamento da qualificadora ou reconhecimento da tentativa. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, autos de exibição/apreensão/entrega e oralidade (fls. 047/09, 13/16 e 18/19). Também foi anexado aos autos o laudo pericial do local dos fatos (fls. 104/110). A autoria é certa e segura. Com efeito, o réu é confesso e a prova produzida vai ao encontro da confissão e a corrobora, notadamente os depoimentos da vítima hoje ouvida, que discorreu sobre o furto, cuja ação foi filmada pelas câmeras de segurança, bem como do policial militar que abordou o réu depois que ele pulou o alambrado do estabelecimento e saiu correndo, sendo detido, já do lado de fora, na posse de duas sacolas contendo a res furtiva. Prova incontroversa, que dispensa maiores considerações, não havendo por que ignorar a confissão do acusado, que foi corroborada pela prova oral colhida. A qualificadora encontra-se demonstrada tanto pela prova oral, como pela pericial, configurando-se a escalada, nada indicando que o réu tenha ingressado no local por debaixo do alambrado/cerca, mas sim que o pulou, tal como fez para fugir. O furto se consumou na medida em que o acusado chegou a desfrutar da posse mansa e pacífica da res, ainda que por alguns instantes. Passo, pois, à dosagem da pena do acusado (CP, arts. 59 e 68): A) Pena-base: 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (mínimo acrescido de 1/6 em razão dos antecedentes). A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e consequências: nada de especialmente gravoso que já não esteja contido na própria previsão legal da conduta criminosa. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada de conclusivo foi apurado. A3) Comportamento da vítima: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: duas condenações transitadas em julgado (fls. 47/48 – procs. nº 1500453-62 e 1500620-11). Acréscimo de 1/6. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: além de ostentar antecedentes, o acusado é reincidente (fls. 48 – proc. nº 1502662-67). Acréscimo de mais 1/6, resultando na pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Realmente: “Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como Maus Antecedentes e, a segunda, como Reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena” (STJ, HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013). Quanto a confissão, ela foi apenas parcial, insuficiente para atenuar a pena, na medida em que o acusado procurou negar a qualificadora. Aliás, em caso desta mesma Vara Judicial, o E. Tribunal de Justiça já decidiu que: “A confissão quando feita pela metade visando alterar a verdade dos fatos não pode atenuar a pena” (TJ/SP – Apel. Crim. Nº 990.08.184828-7 – 6ª Cam. Crim. – v.u. – j.04.06.09 – rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro). C) Causas de aumento e diminuição de pena: nada a considerar, razão pela qual torno definitiva a pena retro aplicada. D) Substituição e apelar em liberdade: o acusado ostenta antecedentes, sendo inclusive reincidente específico, o que denota

periculosidade e desdém para com a Justiça Criminal, inviabilizando a concessão de qualquer benefício, devendo permanecer preso para recorrer, como garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva. A propósito: “O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)” (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E) Regime de cumprimento de pena: fechado, em face da reincidência e dos antecedentes, sendo aconselhável a imposição de um período de segregação carcerária mais rigoroso no início de cumprimento da reprimenda, uma vez que o regime menos gravoso não atenderia o caráter repressivo e preventivo da pena, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 1.159/22 e CONDENO O RÉU AUGUSTO DE OLIVEIRA JESUS, RG. nº 47.941.791/SP, a cumprir 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e a pagar de 12 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma do artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 15 de dezembro de 2022. Eu CLNS, Chefe de Seção Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA